# Запрос об условиях аванса и обеспечения

Кому: [полное наименование второй стороны]
От: [полное наименование вашей организации]
Исх. № [номер] от [дата]

Об условиях аванса и обеспечения по проекту договора [реквизиты проекта договора, объект]

Уважаемые коллеги!

Для планирования расчётов по объекту просим пояснить следующие условия проекта.

1. Пункт [номер]. Как определяется сумма зачёта аванса в каждом платеже за работы и как контролируется его непогашенный остаток?

2. Пункт [номер]. Какие вид, сумма и срок обеспечения требуются; кто оплачивает его выдачу и продление при изменении срока работ?

3. Пункт [номер]. Каким документом подтверждается основание возврата денежного обеспечения; каковы срок возврата и порядок действий при задержке подписания акта?

4. Пункт [номер]. Как при расчёте неотработанного аванса учитываются выполненные и предъявленные к приёмке работы без подписи другой стороны, а также иные выплаты по обеспечению?

5. Пункт [номер]. Каковы основания уменьшения платежа, состав сумм и подтверждающие документы; как направляются заявление и расчёт при зачёте встречных требований?

Ответ просим направить по адресу [адрес электронной почты] до [дата]. При необходимости изменения условий просим направить согласуемую редакцию. Настоящий запрос сам по себе не изменяет проект договора.

[Должность]  [ФИО]  [подпись]

### Как подготовить и отправить запрос

Используйте запрос до подписания договора, когда проверены условия и сформулированы вопросы. Ответ помогает сопоставить понимание сторон с текстом проекта. Для изменения условий закрепите согласованную редакцию письменно.

### Заготовка письма

Заполните поля в квадратных скобках и оставьте относящиеся к вашему проекту вопросы. Адресату направляется только письмо на первой странице. Следующие страницы содержат пояснения для вашей команды.

### Как читать ответ

| Ответ | Что он означает | Что делать |
|---|---|---|
| Пояснения даны по каждому пункту и совпадают с текстом договора | На дату ответа расхождений в понимании этих пунктов не выявлено. Сверьте окончательную редакцию и приложения. | Раздельно оцените показатели файла 02 и календарь поступлений и выплат. |
| Пояснения даны, но отличаются от текста договора | Выявлено расхождение между ответом и текстом проекта, которое нужно устранить до подписания. | Попросите привести текст в соответствие с пояснением. Здесь уже нужен протокол разногласий |
| «Договор типовой, изменения не вносятся» | Ответ по существу не дан, но и отказа от пояснений нет | Повторите вопросы как вопросы о понимании, а не об изменении. Сохраните переписку |
| Ответа нет | Вопросы остаются неурегулированными. Само молчание не подтверждает вашу трактовку условий. | Уточните вопросы и оцените последствия разных трактовок до решения о подписании. |
| Предложено подписать быстрее, вопросы решить в рабочем порядке | Обещание не определяет согласованного изменения условий. Сохраните переписку и проверьте, как договорённость закреплена в договоре. | Просите зафиксировать договорённость письменно до подписи |

### Что сохранить

- Исходящее письмо с отметкой об отправке.
- Ответ второй стороны в том виде, в каком он получен.

- Редакцию проекта договора, к которой относились вопросы, — с датой.
- Все последующие редакции проекта. Условие может измениться между редакциями молча, и сравнивать вы будете именно файлы.

### Когда требуется разбор ситуации

Юрист нужен, когда вторая сторона предъявила требование о возврате аванса, когда предъявлено требование по банковской гарантии или поручительству, когда договор расторгается любой из сторон, когда вам предлагают подписать документ, меняющий природу долга (зачёт, уступку, отступное, новацию, соглашение о переводе долга), и когда идёт спор об объёме и стоимости выполненного.

### Нормативные ориентиры

ГК РФ статья 410 — Условия зачёта встречных требований

ГК РФ статья 753 — Сдача и приёмка строительных работ

Сопоставьте нормы с условиями своего договора и документами по объекту. Для строительных работ без подписи второй стороны отдельно проверьте порядок сдачи, причины отказа и доказательства направления акта.

Полный комплект по авансу и расчётам

На стороне подрядчика | Telegram

Вопросы по файлам: nastoronepodryadchika@yandex.ru. Редакция 23.10.2026.